

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1140/2531

นายอภิชัย เนติสุภลักษณ์

โจทก์

นายบุญ ประเสริฐแทน

จำเลย

นายอภิชัย เนติสุภลักษณ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150

ความว่า คดีนี้ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟัง ศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 3,750 บาทต่อศาลเสียก่อน ซึ่งโจทก์ก็ได้วางเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อศาลแล้ว แต่โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องวางเงินจำนวนดังกล่าวก่อนฟังคำพิพากษาแต่อย่างใด และบัดนี้โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง (น่าจะเป็นถอนฎีกา) ไว้แล้วขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งคืนเงิน 3,750 บาท ตลอดทั้งเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่โจทก์จะพึงมีสิทธิได้รับคืนด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกจากห้องแถวและที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 2871 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อจำเลยชำระเงิน 43,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยแล้ว ให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินบ้านพิพาทแก่จำเลย ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิหากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลสำหรับอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งจำนวน 3,750 บาท ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 90)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ขอถอนฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102,103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์อุทธรณ์โดยมิได้เสียค่าขึ้นศาลสำหรับอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งซึ่งมีทุนทรัพย์150,000 บาท ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลที่ขาดดังกล่าวก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้ปฏิบัติตามโดยเรียกเก็บค่าขึ้นศาลที่ขาดจำนวน3,750 บาทจากโจทก์ การที่โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นจึงเป็นการชำระเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังขาดอยู่โดยโจทก์มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งคืนเงินจำนวนนี้หรือเงินค่าธรรมเนียมอื่นใดแก่โจทก์ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์อุทธรณ์โดยมิได้เสียค่าขึ้นศาลสำหรับอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งซึ่งมีทุนทรัพย์150,000 บาท ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลที่ขาดดังกล่าวก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้ปฏิบัติตามโดยเรียกเก็บค่าขึ้นศาลที่ขาดจำนวน3,750 บาทจากโจทก์ การที่โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นจึงเป็นการชำระเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ซึ่งยัง

ขาดอยู่โดยโจทก์มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาล
สั่งคืนเงินจำนวนนี้หรือเงินค่าธรรมเนียมอื่นใดแก่โจทก์ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>